

1501522-60.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... da persecução penal, a ação do réu, no roubo.

Narrou que foi abordada pelo réu que, armado com uma faca, exigiu a entrega de seus pertences.

Porém, populares presenciaram o roubo, saíram em perseguição ao réu e lograram êxito em detê-lo, na posse das res furtivas.

O policial militar ouvido em juízo disse que na posse do réu foi localizada uma faca caseira, sendo ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501522-60.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501522-60.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197038/2022 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 26252101 -

01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2197038 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL JOSÉ SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

RAFAEL JOSÉ SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 20 de julho de 2022, por volta das 17h20, na Rua Frei Gaspar, altura do nº 849, bairro Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de faca, um aparelho celular Iphone 11, avaliado em R\$3.000,00, e uma bolsa contendo uma carteira com cartões de crédito, pertencentes à vítima Mariana Rodrigues de Araújo.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado caminhava pela via pública, quando visualizou a vítima segurando uma bolsa e decidiu roubá-la. Então,

a abordou e anunciou o assalto, exibindo uma faca e exigindo a entrega dos pertences dela, mediante grave ameaça.

Após se apoderar da bolsa e do aparelho celular Iphone 11, pertencentes à vítima, o denunciado se evadiu, consumando a subtração. No entanto, populares que visualizaram a ação criminoso passaram a perseguir o denunciado, até que conseguiram detê-lo, após um motociclista atropelá-lo, recuperando-se os bens subtraídos e apreendendo-se a faca que estava em poder dele.

Antes de ser contido, durante a fuga, o denunciado tentou golpear com a faca a testemunha David dos Santos Silva (um dos populares que interveio), mas não conseguiu atingi-lo.

Policiais militares compareceram ao local e efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia. A vítima reconheceu pessoalmente o denunciado como o autor do roubo.

A denúncia foi recebida em 27/07/2022 (p. 76/80), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (p.111). Em instrução, foram ouvidas a vítima e a testemunha arrolada pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pleiteou a sua absolvição, por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos delitos descritos na denúncia, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante de p.4/5, pelo boletim de ocorrência de p. 11/14, e pela prova oral coligida em juízo. A autoria também restou cabalmente provada, pelo auto de reconhecimento pessoal de p. 10 e pelas declarações colhidas em audiência.

Na fase policial, o réu permaneceu silente - p. 17.

Em interrogatório judicial, o réu alegou que a acusação é verdadeira. Caminhava pela rua Frei Gaspar e estava sob efeitos de drogas. Viu a moça e subtraiu os pertences dela. Mostrou que estava com uma faca. Correu e soltou tudo no chão. Populares correram atrás. Apresentou a faca para eles, para se defender. Um motoqueiro o atropelou e pedestres o espancaram e depois chegou a polícia. Prestava bicos em algumas empresas (mídia).

A confissão judicial, ainda que parcial, é válida, eis que corroborada pelas demais provas colacionadas aos autos.

Vejamos.

Com efeito, a vítima Mariana Rodrigues de Araújo na fase inquisitiva, disse que: “na presente data, na Rua Frei Gaspar, altura do numeral 849, um indivíduo, que passou na sua frente, virou-se e, em poder de uma faca, exigiu a entrega de seus pertences. Ele começou puxar a sua bolsa e pediu seu aparelho de telefonia. Retirou a sua mão da bolsa. Em seguida, entregou o celular. Na sequência, na posse da sua bolsa e do seu aparelho, o infrator saiu. Populares começaram a correr atrás do criminoso, o qual, valendo-se de uma faca, tentou-se esquivar deles.

Posteriormente, uma pessoa desconhecida lhe disse que sua bolsa havia sido recuperada. Em seguida, dirigiu-se até o local, onde se deparou com um rapaz detido e alguns desconhecidos, dentre eles, David. Soube que este foi um dos indivíduos que deteve o roubador. Dentro da sua bolsa havia estava sua carteira contendo cartões de crédito. Seu celular é um Iphone 11 e custa em torno de R\$ 3.000,00 (três mil reais). O infrator é moreno, vestia uma blusa preta com capuz, calça cinza e tinha uma espécie de cavanhaque. Uma das pessoas lhe devolveu a bolsa e o celular ainda no local. Reconhece tais objetos como sendo de sua propriedade. No mais, também reconhece o indivíduo detido como autor dos fatos” - p. 9.

Em juízo, a vítima Mariana Rodrigues de Araújo disse que no dia dos fatos estava indo para o curso de habilitação. O réu a ultrapassou e passou a andar mais lento. Diminuiu o passo também. O réu virou e mostrou-lhe uma faca, exigindo a entrega da bolsa. O réu a puxou e gritou pedindo suas coisas. Ele pegou sua bolsa, onde estava seu celular. Ele saiu correndo e populares foram atrás do réu. Permaneceu na rua

Frei Gastar e ele foi sentido via Anchieta. Um rapaz disse que suas coisas foram encontradas. Em seguida, chegaram os policiais que viram o ocorrido. O réu estava deitado no chão e a faca foi apreendida pelos policiais. Recuperou seus bens. O roubador tentou dar golpe de faca em David. O assaltante também ameaçou o pessoal que presenciou o assalto. Em torno de trinta minutos, foi o tempo que levou para recuperar os bens e ver o assaltante rendido. O assaltante era mais velho, tinha barba, bigode, tinha pele negra. Observando a tela, reconhece o sujeito de placa 2 (réu), com absoluta certeza, como o roubador (mídia).

As declarações da vítima são corroboradas pela declaração da testemunha presencial e dos policiais que abordaram o réu em flagrante delito, na posse das res furtivas, logo após o delito.

Na fase inquisitiva, a testemunha David dos Santos Silva declarou que: "na presente data, estava saindo do curso de CFC quando visualizou pessoas correndo. Um desconhecido apontou para um rapaz, dizendo que ele havia roubado o celular de uma menina. Foi atrás dele. Um motoqueiro também seguiu no encalço. Assim que se aproximou do criminoso, no início da Rua Comendador Carlo Mário Gardano, este puxou uma faca para não ser detido e tentou agredi-lo. Esquivou-se. O motoqueiro, então, acabou 'atropelando' o infrator. Nesse momento, para que este soltasse a arma, começou a desferir chutes. Somente depois o roubador soltou a referida faca. Algumas pessoas auxiliaram-no. Em seguida, a polícia militar compareceu ao local. A vítima chegou e reconheceu o celular e a bolsa. O aparelho de telefonia estava nas mãos do infrator. Não havia avistado a bolsa, a qual alguém deve ter pegado e devolvido para a ofendida. O motoqueiro, que não conhece, acabou indo embora. Não chegou a sofrer nenhuma lesão, pois o roubador não chegou a atingi-lo em nenhum momento" (p. 8).

Na fase inquisitiva, a testemunha Danilo Biagini Bacini aduziu que: "foi cientificado do roubo e somente prestou apoio na ocorrência. Populares detiveram um indivíduo, posteriormente identificado como Rafael José Silva Santos, após este ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com uma faca, a bolsa e o celular da vítima Mariana. Segundo a ofendida, ela estava passando pelo local quando um rapaz abordou-a com uma faca e exigiu a entrega de seus pertences. Em seguida, na posse da bolsa e do celular dela, ele se evadiu, mas populares foram atrás do criminoso. A testemunha David foi um dos responsáveis pela detenção do roubador. Ela disse que estava saindo do CFC quando avistou pessoas correndo atrás de um indivíduo. Cientificado do roubo, foi atrás do criminoso. Quando o alcançou, o infrator tentou golpeá-lo com uma faca, mas sem êxito. Um motoqueiro atropelou o autor dos fatos. Assim, conseguiram imobilizar o roubador até a chegada da viatura. Rafael estava em poder de uma faca. Os bens da vítima foram restituídos ainda no local. Não sabe onde o celular e a bolsa foram localizados. O rapaz detido não apresentava lesões aparentes, mas se queixava de dor, razão pela qual foi levado à UPA do Baeta Neves e, após ser liberado, conduzido ao presente Distrito" - p. 12.

Em juízo, o policial militar Danilo Biagini Bacini declarou que entrou em serviço e outra equipe policial foi solicitada para atender a ocorrência. Conversou com a vítima e esta disse que estava fazendo aula de direção e, ao sair, um indivíduo a ameaçou com faca, exigindo a entrega das coisas. A vítima reconheceu o réu como o roubador. Localizaram uma faca caseira que foi apreendida na posse do réu (mídia). E no que diz respeito às afirmações da vítima e testemunhas, consigno a inexistência de motivos concretos para se desqualificar as suas declarações, mesmo porque não se verifica a existência de qualquer razão para falsamente incriminar o acusado.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP -

AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Noto que a vítima narrou com detalhes, em ambas as fases da persecução penal, a ação do réu, no roubo.

Narrou que foi abordada pelo réu que, armado com uma faca, exigiu a entrega de seus pertences.

Porém, populares presenciaram o roubo, saíram em perseguição ao réu e lograram êxito em detê-lo, na posse das res furtivas.

O policial militar ouvido em juízo disse que na posse do réu foi localizada uma faca caseira, sendo ele reconhecido pela vítima como o autor do delito.

Assim restou configurada a ameaça com arma branca, sendo circunstância que agrava a pena nos termos do art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Noto que a vítima reconheceu, em ambas as fases da persecução penal, sem dúvidas, o réu, como o roubador.

E não há porque se desconfiar da palavra dos policiais que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Cumprir ressaltar que conceder crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. No caso em tela, nada indica que os agentes tenham provocado a situação a fim de acusar falsamente o réu. A presunção juris tantum de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não restou sequer arranhada.

É de se registrar, também, que a jurisprudência dominante tem se inclinado no sentido de admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão devem merecer credibilidade, desde que não evidenciada a má-fé ou o abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Deste modo, a prova constante dos autos é segura quanto ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca praticado pelo réu.

Indubitáveis, assim, a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o acusado é reincidente o que será considerado na segunda fase da dosimetria (p.49/50), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (roubo).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual compenso tais circunstâncias mantendo a pena base fixada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII, CP, majoro a pena em 1/3, perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em face da reincidência, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, eis que ademais se trata de delito grave, praticado mediante grave ameaça a pessoa com emprego de arma branca.

Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça contra pessoa, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, inviável a substituição da pena.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal, fixo o valor unitário do dia-

multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR o réu RAFAEL JOSÉ SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O fumus boni iuris vem consubstanciado nos depoimentos da vítima e na presente condenação. O periculum in mora existe não apenas para a garantia da ordem pública, diante das características subjetivas do acusado - que apresenta personalidade e conduta social incompatíveis com o convívio em liberdade- mas também para a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o acusado não poderá apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão, se ainda não cadastrado nos termos determinados pelo CNJ, observadas as formalidades legais.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, oficie-se ao TRE nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA